

26_sms_verlauf_sattlmaier_tremmel.txt

SMS-Verlauf, ausgelesen vom Diensttelefon des Geschäftsführers Bernhard Sattlmaier

Zur Akte genommen durch die Insolvenzverwalterin am 08.06.2026 (Anlage zur Replik vom 26.06.2026 angekündigt, Vollständigkeit nicht geprüft)

Gesprächspartner: Jörg Tremmel, Firmenkundenbetreuer Sparkasse Weinbergland Mainz

[13.01.2026 17:05] J. Tremmel: Guten Abend Herr Sattlmaier, wir müssen diese Woche noch über die Linie sprechen. Frau Vietinghoff und ich hätten Mittwoch 10 Uhr Zeit, bei Ihnen oder bei uns. Es geht um eine weitere Anpassung.

[13.01.2026 17:38] B. Sattlmaier: Schon wieder? Wir hatten doch im Dezember alles festgezurr. Ich brauche im Januar jeden Spielraum, die Winzer wollen ihr Geld für die Herbstlese.

[13.01.2026 17:52] J. Tremmel: Das besprechen wir Mittwoch persönlich. Bitte bringen Sie die aktuelle Liquiditätsplanung mit.

[14.01.2026 19:44] B. Sattlmaier: Herr Tremmel, das heute war kein Gespräch, das war eine Pistole auf der Brust. 240.000 reichen hinten und vorne nicht. Wenn ich nicht unterschreibe, kündigen Sie, haben Sie gesagt. Was soll ich denn machen?

[14.01.2026 20:31] J. Tremmel: Herr Sattlmaier, so haben wir das nicht formuliert. Die Vereinbarung ist einvernehmlich und sichert Ihnen die weitere Begleitung durch unser Haus. Details gerne morgen telefonisch.

[27.01.2026 08:12] B. Sattlmaier: Ich habe gestern die Pfändung von Rheinglas auf dem Konto. Können Sie die Überweisung an die Spedition Karst trotzdem freigeben? Sonst holen die den Wein nicht ab und ich kann die Lieferung an den Großhandel vergessen.

[27.01.2026 10:03] J. Tremmel: Die Freigabe läuft ab sofort nur noch über Frau Vietinghoff in der Marktfolge. Ich habe Ihre Anfrage weitergeleitet. Eingänge bitte weiterhin ausschließlich über das Konto bei uns leiten, das ist Geschäftsgrundlage der Vereinbarung.

[27.01.2026 14:47] B. Sattlmaier: Und? Karst wartet seit heute früh.

[28.01.2026 09:20] J. Tremmel: Freigabe für Karst ist raus. Zwei weitere Aufträge aus Ihrer Liste wurden zurückgestellt, Näheres im Schreiben.

[10.02.2026 18:55] B. Sattlmaier: 120.000?? Herr Tremmel, damit kann ich Ende Februar keine Löhne mehr zahlen, das wissen Sie. Was gestern reingekommen ist, haben Sie komplett verrechnet.

[10.02.2026 19:40] J. Tremmel: Die Eingänge werden vereinbarungsgemäß auf den Saldo geführt. Für die Löhne stellen Sie bitte bis Donnerstag eine Aufstellung zusammen, Frau Vietinghoff prüft dann eine Einzelfreigabe.

[12.02.2026 16:02] B. Sattlmaier: Die Restlöhne sind eben zurückgegangen. Meine Leute stehen bei mir im Büro. Ich sage Ihnen, wie das endet: Ich bin nächste Woche beim Anwalt.

[12.02.2026 16:44] J. Tremmel: Ich verweise auf unsere heutige E-Mail. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich per SMS dazu nichts weiter sagen kann.

[26.02.2026 21:13] B. Sattlmaier: Herr Tremmel, ich wollte es Ihnen persönlich sagen bevor Sie es anders erfahren: Wir stellen Anfang nächster Woche den Antrag. Es tut mir leid um die vielen Jahre.

2025-12-09_sparkasse_rueckfuehrungsplan.emleml/2025-12-09_sparkasse_rueckfuehrungsplan.eml

Von	joerg.tremmel@sparkasse-weinbergland-mainz.de
An	b.sattlmaier@domblick-kellerei.de
Kopie	sandra.vietinghoff@sparkasse-weinbergland-mainz.de
Datum	Tue, 09 Dec 2025 11:47:03 +0100
Betreff	Konto 4711022 - Umsetzung der Anpassungsvereinbarung / Auftrag Rheinglas

Sehr geehrter Herr Sattlmaier,

wie am Freitag besprochen, bestaetige ich die Eckpunkte der Umsetzung:

1. Sämtliche Zahlungseingaenge Ihres Hauses laufen ab sofort ausschließlich über das hiesige Geschaeftskonto. Bitte stellen Sie sicher, dass auch die Exportkunden (Benelux Vinhandel, Nordika) keine abweichende Bankverbindung verwenden. Die Eingaenge dienen vereinbarungsgemaess der Saldenreduzierung.
2. Verfügungen gebe ich bis auf Weiteres nur nach vorheriger Abstimmung frei. Die Novemberloehne habe ich heute freigegeben, ebenso den Abschlag der Energieversorgung. Den Ueberweisungsauftrag an die Glashandel Rheinglas Bodenheim GmbH über 12.400,00 EUR kann ich derzeit nicht ausfuehren; der Auftrag geht heute an Sie zurück. Bitte haben Sie Verstaendnis, dass wir Lieferantenzahlungen zurueckstellen müssen, solange die Überziehung über der angepassten Linie liegt.
3. Zur nächsten Bewertung Mitte Januar benoetige ich Ihre BWA Oktober und November sowie eine aktuelle Debitorenliste.

Ich weiß, dass das für Sie schmerzhaft ist. Aus hiesiger Sicht ist der vereinbarte Weg aber die einzige Alternative zu einer Kündigung des Engagements, die niemand von uns will.

Mit freundlichen Grüßen

Joerg Tremmel

Firmenkundenbetreuung

Sparkasse Weinbergland Mainz

Kaiserstrasse 41, 55116 Mainz

Telefon 06131 205-4188

2026-01-15_gf_protest_linienkuerzung.emleml/2026-01-15_gf_protest_linienkuerzung.eml

Von	b.sattlmaier@domblick-kellerei.de
An	joerg.tremmel@sparkasse-weinbergland-mainz.de
Datum	Thu, 15 Jan 2026 08:21:44 +0100
Betreff	AW: Anpassungsvereinbarung Nr. 2 - Gegenzeichnung

Sehr geehrter Herr Tremmel,

die gegengezeichnete Vereinbarung ist gestern per Post an Sie gegangen.

Damit Sie meine Lage kennen, will ich aber festhalten: Ich habe nicht unterschrieben, weil ich die Kürzung für richtig halte, sondern weil Sie mir am Telefon erklärt haben, dass andernfalls noch im Januar die fristlose Kündigung ausgesprochen und der gesamte Saldo fällig gestellt wird. Das wäre das sofortige Ende der Kellerei gewesen.

Mit 240.000 EUR Linie kann ich den Traubeneinkauf im Herbst nicht mehr vorfinanzieren, das wissen Sie aus den Unterlagen. Sie nehmen die Eingaenge aus dem Weihnachtsgeschaeft und drehen uns gleichzeitig den Hahn für die Lieferanten zu. Die Winzergenossenschaft droht mit Lieferstopp, Rheinglas hat einen Titel erwirkt. Ich sage Ihnen offen: Wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, wie ich Löhne und Sozialversicherung im Februar darstellen soll.

Ich bitte dringend um einen Termin in der nächsten Woche, gemeinsam mit Frau Vietinghoff, um über eine Streckung der Rueckfuehrung zu sprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Sattlmaier

Geschäftsführer

Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH

Laubenheimer Höhe 12, 55131 Mainz

2026-02-12_sparkasse_rueckgabe_restloehne.emleml/2026-02-12_sparkasse_rueckgabe_restloehne.eml

Von	joerg.tremmel@sparkasse-weinbergland-mainz.de
An	b.sattlmaier@domblick-kellerei.de
Kopie	sandra.vietinghoff@sparkasse-weinbergland-mainz.de
Datum	Thu, 12 Feb 2026 16:02:19 +0100
Betreff	Konto 4711022 - Rückgabe Sammelueberweisung Restloehne Januar

Sehr geehrter Herr Sattlmaier,

Ihre heutige Sammelueberweisung über 11.700,00 EUR (Restloehne Januar) kann ich nicht freigeben. Nach der Anpassungsvereinbarung Nr. 3 liegt die Inanspruchnahme mit aktuell 217.350,00 EUR weiterhin deutlich über der Linie von 120.000,00 EUR. Hinzu kommt, dass seit dem 26. Januar die Kontopfaendung der Glashandel Rheinglas Bodenheim GmbH vorliegt und wir Verfügungen bis zur abschliessenden internen Klaerung der Pfandrechtslage ohnehin nur eingeschraenkt ausfuehren können.

Die Eingaenge Ihrer Kunden verrechnen wir vereinbarungsgemaess weiter mit dem Saldo. Bitte leiten Sie auch die für Ende Februar avisierten Zahlungen der Winzer-genossenschaft und von Nordika unveraendert über das hiesige Konto.

Sobald die Überziehung zurueckgefuehrt ist, können wir über die Freigabe einzelner Auftraege wieder sprechen. Einen Gespraechstermin mit Frau Vietinghoff kann ich für die 9. Kalenderwoche anbieten.

Mit freundlichen Grüßen

Joerg Tremmel

Firmenkundenbetreuung

Sparkasse Weinbergland Mainz

Kaiserstrasse 41, 55116 Mainz

Telefon 06131 205-4188

E-MAILS

2026-11-15_ladung_zeugin_vietinghoff.eml

eml/2026-11-15_ladung_zeugin_vietinghoff.eml

Von	geschaeftsstelle@lg-mainz.justiz.rlp.de
An	cammann@cammann-weyrich.de
Datum	Sun, 15 Nov 2026 10:05:00 +0100
Betreff	Ladung der Zeugin Sandra Vietinghoff - Termin 09.02.2027

Sehr geehrte Frau Dr. Cammann,

hiermit wird die Zeugin Sandra Vietinghoff zum Termin am 09.02.2027, 10:00 Uhr, Saal 118, geladen. Bitte sorgen Sie fuer die Ladung.

Mit freundlichen Gruessen

Geschaeftsstelle, Landgericht Mainz

E-MAILS

2027-05-19_urteilszustellung_bernstorf.eml

eml/2027-05-19_urteilszustellung_bernstorf.eml

Von	poststelle@lg-mainz.justiz.rlp.de
An	kanzlei@bernstorf-insolvenz.de
Datum	Wed, 19 May 2027 09:00:00 +0200
Betreff	Zustellung Urteil 8 O 214/26

Sehr geehrte Frau Dr. Bernstorf,

anbei die Zustellung des Urteils vom 18.05.2027 in Sachen Bernstorf ./.. Sparkasse Weinbergland Mainz,
Az. 8 O 214/26.

Mit freundlichen Gruessen

Poststelle, Landgericht Mainz

2027-06-28_zahlungsbestaetigung_sparkasse.eml

eml/2027-06-28_zahlungsbestaetigung_sparkasse.eml

Von	tremmel@sparkasse-weinbergland.de
An	kanzlei@bernstorf-insolvenz.de
Datum	Mon, 28 Jun 2027 15:40:00 +0200
Betreff	Zahlungsbestaetigung Urteilssumme

Sehr geehrte Frau Dr. Bernstorf,

wir bestaetigen die heutige Ueberweisung von 372.450,00 EUR (Urteilssumme nebst Zinsen) auf das Massekonto. Damit ist der Rechtsstreit 8 O 214/26 aus unserer Sicht erledigt.

Mit freundlichen Gruessen

Joerg Tremmel

10_tagessaldenliste_kontokorrent_2025-12_2026-03.csv

Datum

01.12.2025

Buchungstext

Saldovortrag

Eingang_EUR

0.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-471800.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

480000.00

Datum

02.12.2025

Buchungstext

Gutschrift Getraenkefachgrosshandel Rheinlust GmbH Sammelzahlung

Eingang_EUR

28400.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-443400.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

480000.00

Datum

03.12.2025

Buchungstext

Lastschrift Energieversorgung Mainz-Sued GmbH Abschlag 12/2025

Eingang_EUR

0.00

Ausgang_EUR

6200.00

Tagessaldo_EUR

-449600.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

480000.00

Datum

04.12.2025

Buchungstext

Gutschrift Weinkontor Rheinblick GmbH RG 2025-1187/1191

Eingang_EUR

19750.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-429850.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

480000.00

Datum

05.12.2025

Buchungstext

Anpassungsvereinbarung Nr. 1: Linie auf 360.000 EUR herabgesetzt; Gutschrift POS-Sammel Vinothek

Eingang_EUR

12300.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-417550.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

360000.00

Datum

08.12.2025

Buchungstext

Ueberweisung Loehne und Gehaelter November 2025

Eingang_EUR

0.00

Ausgang_EUR

31000.00

Tagessaldo_EUR

-448550.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

360000.00

Datum

10.12.2025

Buchungstext

Gutschrift Winzergenossenschaft Goldbachtal eG Kommissionsabrechnung 11/2025

Eingang_EUR

22150.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-426400.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

360000.00

Datum

12.12.2025

Buchungstext

Gutschrift Gastronomie-Sammelrechnungen 11/2025

Eingang_EUR

17900.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-408500.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

360000.00

Datum

15.12.2025

Buchungstext

Lastschrift Miete Kellereigebaeude Laubenheimer Hoehe

Eingang_EUR

0.00

Ausgang_EUR

8400.00

Tagessaldo_EUR

-416900.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

360000.00

Datum

17.12.2025

Buchungstext

Gutschrift Benelux Vinhandel B.V. Export RG 2025-1204

Eingang_EUR

26750.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-390150.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

360000.00

Datum

19.12.2025

Buchungstext

Gutschrift Weihnachtsgeschaeft Sammelavis Fachhandel

Eingang_EUR

24300.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-365850.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

360000.00

Datum

22.12.2025

Buchungstext

Ueberweisungsauftrag Glashandel Rheinglas Bodenheim GmbH 12.400,00 EUR - von Sparkasse nicht ausgefuehrt, Auftrag zurueckgegeben

Eingang_EUR

0.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-365850.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

360000.00

Datum

23.12.2025

Buchungstext

Gutschrift Sammeleingang Fachhandel Rhein-Main

Eingang_EUR

14050.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-351800.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

360000.00

Datum

29.12.2025

Buchungstext

Lastschrift Sozialversicherungsbeitraege 12/2025 Handelskrankenkasse Mitte

Eingang_EUR

0.00

Ausgang_EUR

9800.00

Tagessaldo_EUR

-361600.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

360000.00

Datum

30.12.2025

Buchungstext

Gutschrift Jahresschlussrechnungen Gastronomie

Eingang_EUR

11600.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-350000.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

360000.00

Datum

05.01.2026

Buchungstext

Gutschrift Getraenkefachgrosshandel Rheinlust GmbH Sammelzahlung

Eingang_EUR

18200.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-331800.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

360000.00

Datum

07.01.2026

Buchungstext

Ueberweisung Loehne und Gehaelter Dezember 2025

Eingang_EUR

0.00

Ausgang_EUR

30500.00

Tagessaldo_EUR

-362300.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

360000.00

Datum

09.01.2026

Buchungstext

Gutschrift Weinkontor Rheinblick GmbH RG 2025-1212

Eingang_EUR

16400.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-345900.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

360000.00

Datum

13.01.2026

Buchungstext

Gutschrift Benelux Vinhandel B.V. Export RG 2025-1219

Eingang_EUR

21300.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-324600.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

360000.00

Datum

14.01.2026

Buchungstext

Anpassungsvereinbarung Nr. 2: Linie auf 240.000 EUR herabgesetzt

Eingang_EUR

0.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-324600.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

240000.00

Datum

16.01.2026

Buchungstext

Lastschrift Energieversorgung Mainz-Sued GmbH Abschlag 01/2026

Eingang_EUR

0.00

Ausgang_EUR

6100.00

Tagessaldo_EUR

-330700.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

240000.00

Datum

20.01.2026

Buchungstext

Gutschrift Winzergenossenschaft Goldbachtal eG Kommissionsabrechnung 12/2025

Eingang_EUR

19750.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-310950.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

240000.00

Datum

22.01.2026

Buchungstext

Gutschrift Gastronomie-Sammelrechnungen 12/2025

Eingang_EUR

15800.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-295150.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

240000.00

Datum

26.01.2026

Buchungstext

Zustellung Pfaendungs- und Ueberweisungsbeschluss AG Mainz 34 M 4457/25 (Glaebigerin Glashandel Rheinglas Bodenheim GmbH, 48.730,12 EUR) an Sparkasse als Drittschuldnerin

Eingang_EUR

0.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-295150.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

240000.00

Datum

27.01.2026

Buchungstext

Gutschrift Nordika Vin AB Export RG 2026-0012

Eingang_EUR

23900.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-271250.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

240000.00

Datum

29.01.2026

Buchungstext

Gutschrift Sammeleingang Fachhandel Rhein-Main

Eingang_EUR

12450.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-258800.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

240000.00

Datum

30.01.2026

Buchungstext

Ueberweisung Loehne Januar 2026 - nur Teilbetrag von Sparkasse ausgefuehrt

Eingang_EUR

0.00

Ausgang_EUR

18800.00

Tagessaldo_EUR

-277600.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

240000.00

Datum

03.02.2026

Buchungstext

Gutschrift Getraenkefachgrosshandel Rheinlust GmbH Sammelzahlung

Eingang_EUR

26300.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-251300.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

240000.00

Datum

05.02.2026

Buchungstext

Gutschrift Weinkontor Rheinblick GmbH RG 2026-0019

Eingang_EUR

14750.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-236550.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

240000.00

Datum

09.02.2026

Buchungstext

Gutschrift Benelux Vinhandel B.V. Export RG 2026-0023

Eingang_EUR

19200.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-217350.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

240000.00

Datum

10.02.2026

Buchungstext

Anpassungsvereinbarung Nr. 3: Linie auf 120.000 EUR herabgesetzt

Eingang_EUR

0.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-217350.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

120000.00

Datum

12.02.2026

Buchungstext

Ueberweisungsauftrag Restloehne Januar 2026 11.700,00 EUR - von Sparkasse nicht ausgefuehrt,
Auftrag zurueckgegeben

Eingang_EUR

0.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-217350.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

120000.00

Datum

13.02.2026

Buchungstext

Gutschrift Winzergenossenschaft Goldbachtal eG Kommissionsabrechnung 01/2026

Eingang_EUR

22400.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-194950.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

120000.00

Datum

17.02.2026

Buchungstext

Gutschrift Gastronomie-Sammelrechnungen 01/2026

Eingang_EUR

17850.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-177100.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

120000.00

Datum

19.02.2026

Buchungstext

Lastschrift Energieversorgung Mainz-Sued GmbH Abschlag 02/2026

Eingang_EUR

0.00

Ausgang_EUR

5300.00

Tagessaldo_EUR

-182400.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

120000.00

Datum

20.02.2026

Buchungstext

Gutschrift Nordika Vin AB Export RG 2026-0031

Eingang_EUR

21150.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-161250.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

120000.00

Datum

24.02.2026

Buchungstext

Gutschrift Sammeleingang Fachhandel Rhein-Main

Eingang_EUR

18700.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-142550.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

120000.00

Datum

26.02.2026

Buchungstext

Gutschrift POS-Sammel Vinothek 02/2026

Eingang_EUR

12300.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-130250.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

120000.00

Datum

27.02.2026

Buchungstext

Gutschrift Weinkontor Rheinblick GmbH RG 2026-0036

Eingang_EUR

9850.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-120400.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

120000.00

Datum

02.03.2026

Buchungstext

Gutschrift Getraenkefachgrosshandel Rheinlust GmbH Teilzahlung

Eingang_EUR

8600.00

Ausgang_EUR

0.00

Tagessaldo_EUR

-111800.00

Eingeraeumte_Linie_EUR

120000.00

11_bankspiegel_monatsultimo_2025-01_2026-02.csv

Monat	Linie_Ultimo_EUR	Saldo_Ultimo_EUR	Inanspruchnahme_Ultimo_Prozent	Tage_Inanspruchnahme_ueber_95_Prozent	Ruecklastschriften_Anzahl	Scheckrückgaben_Anzahl	Pfändungs eingänge_Anzahl
01/2025	480000.00	-374400.00	78.0	0	0	0	0
02/2025	480000.00	-403200.00	84.0	0	0	0	0
03/2025	480000.00	-436800.00	91.0	4	0	0	0
04/2025	480000.00	-465600.00	97.0	19	2	0	0
05/2025	480000.00	-470900.00	98.1	21	1	0	0
06/2025	480000.00	-473800.00	98.7	20	2	1	0
07/2025	480000.00	-468200.00	97.5	22	1	0	0
08/2025	480000.00	-474300.00	98.8	21	2	0	0
09/2025	480000.00	-476900.00	99.4	22	2	0	1
10/2025	480000.00	-471500.00	98.2	21	2	1	0
11/2025	480000.00	-471800.00	98.3	20	1	0	1
12/2025	360000.00	-350000.00	97.2	18	1	0	0
01/2026	240000.00	-277600.00	115.7	19	2	0	1
02/2026	120000.00	-120400.00	100.3	18	1	0	0

12_ruecklastschriften_scheckrueckgaben_pfaendungen_2025-2026.csv

Datum	Vorgang	Beteiligter	Betrag_EUR	Bemerkung
08.04.2025	Ruecklastschrift	Winzer-genossenschaft Goldbachtal eG	14200.00	mangels Deckung zurueckgegeben
24.04.2025	Ruecklastschrift	Glashandel Rheinglas Bodenheim GmbH	8650.50	mangels Deckung zurueckgegeben
13.05.2025	Ruecklastschrift	Etikettendruck Momberger KG	3480.00	mangels Deckung zurueckgegeben
05.06.2025	Ruecklastschrift	Energieversorgung Mainz-Sued GmbH	6120.00	mangels Deckung zurueckgegeben
17.06.2025	Scheckrueckgabe	Korkenhandel Silz e.K. (Aussteller Domblick)	4975.00	Scheck mangels Deckung nicht eingeloeset
26.06.2025	Ruecklastschrift	Handelskrankenkasse Mitte (Gesamtsozialversicherungsbeitrag)	11340.00	mangels Deckung zurueckgegeben
15.07.2025	Ruecklastschrift	Berufsgenossenschaft Getraenke und Kellereien	5890.00	mangels Deckung zurueckgegeben
07.08.2025	Ruecklastschrift	Winzer-genossenschaft Goldbachtal eG	15600.00	mangels Deckung zurueckgegeben
21.08.2025	Ruecklastschrift	Glashandel Rheinglas Bodenheim GmbH	9240.00	mangels Deckung zurueckgegeben
04.09.2025	Ruecklastschrift	Handelskrankenkasse Mitte (Gesamtsozialversicherungsbeitrag)	11340.00	mangels Deckung zurueckgegeben
11.09.2025	Pfaendungseingang	Finanzamt Mainz-Altstadt (Pfaendungs- und Einziehungsverfuegung)	22400.00	Kontopfaendung wegen USt-Rueckstand
25.09.2025	Ruecklastschrift	Etikettendruck Momberger KG	3480.00	mangels Deckung zurueckgegeben
02.10.2025	Ruecklastschrift	Energieversorgung Mainz-Sued GmbH	6340.00	mangels Deckung zurueckgegeben
16.10.2025	Scheckrueckgabe	Korkenhandel Silz e.K. (Aussteller Domblick)	5210.00	Scheck mangels Deckung nicht eingeloeset
28.10.2025	Ruecklastschrift	Vinotech Leasing GmbH (Leasingrate Pressanlage)	7850.00	mangels Deckung zurueckgegeben
06.11.2025	Pfaendungseingang	Handelskrankenkasse Mitte als Einzugsstelle	18760.00	Kontopfaendung wegen SV-Rueckstand
20.11.2025	Ruecklastschrift	Winzer-genossenschaft Goldbachtal eG	16750.00	mangels Deckung zurueckgegeben

Datum	Vorgang	Beteiligter	Betrag_EUR	Bemerkung
04.12.2025	Ruecklastschrift	Glashandel Rheinglas Bodenheim GmbH	9240.00	mangels Deckung zurueckgegeben
08.01.2026	Ruecklastschrift	Energieversorgung Mainz-Sued GmbH	6510.00	mangels Deckung zurueckgegeben
22.01.2026	Ruecklastschrift	Etikettendruck Momberger KG	3480.00	mangels Deckung zurueckgegeben
26.01.2026	Pfaendungseingang	Glashandel Rheinglas Bodenheim GmbH (PfUeB AG Mainz 34 M 4457/25)	48730.12	Zustellung an Sparkasse als Drittschuldnerin
05.02.2026	Ruecklastschrift	Handelskrankenkasse Mitte (Gesamtsozialversicherungsbeitrag)	11340.00	mangels Deckung zurueckgegeben

13_bwa_monatswerte_2025.csv

Monat	Umsatzerloese_EUR	Betriebsergebnis_EUR	Faellige_Verbindlichkeiten_Ultimo_EUR	Verfuegbare_Mittel_Ultimo_EUR	Unterdeckung_EUR	Unterdeckung_Prozent
01/2025	212400.00	4100.00	310000.00	298000.00	12000.00	3.9
02/2025	198700.00	-2300.00	335000.00	312000.00	23000.00	6.9
03/2025	221500.00	-5800.00	362000.00	331000.00	31000.00	8.6
04/2025	189300.00	-12400.00	401000.00	342000.00	59000.00	14.7
05/2025	205800.00	-9800.00	428000.00	351000.00	77000.00	18.0
06/2025	196400.00	-14100.00	452000.00	355000.00	97000.00	21.5
07/2025	183900.00	-16800.00	470000.00	349000.00	121000.00	25.7
08/2025	176200.00	-18200.00	488000.00	340000.00	148000.00	30.3
09/2025	231600.00	-8900.00	505000.00	338000.00	167000.00	33.1
10/2025	243800.00	-7400.00	522000.00	330000.00	192000.00	36.8
11/2025	258900.00	-11600.00	548000.00	322000.00	226000.00	41.2
12/2025	274100.00	-15300.00	570000.00	305000.00	265000.00	46.5

fristenliste_berufung_verjaehrung.csv

csv/fristenliste_berufung_verjaehrung.csv

Datum	Ereignis
2027-05-18	Urteil verkundet
2027-06-01	Berufungsfrist eingegangen (Verzicht)
2027-06-20	Rechtskraft eingetreten
2027-06-28	Zahlungseingang Urteilssumme

weinkellerei_lagerhalle_laubenheim.jpg

jpg/weinkellerei_lagerhalle_laubenheim.jpg

Lagerhalle Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH

Laubenheimer Hoehe 12, 55131 Mainz

Aufnahme vom 06.05.2026 (Bestandsaufnahme durch Insolvenzverwalterin)

Weinlager mit rund 40.000 Flaschen Restbestand

Zustand: versiegelt, Inventarisierung abgeschlossen

Anlage zur Akte - interne Dokumentation

Bilddatei: weinkellerei_lagerhalle_laubenheim.jpg

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

urteilssumme_zinsberechnung.xlsx

xlsx/urteilssumme_zinsberechnung.xlsx

Domblick Weinkellerei - Zinsberechnung Urteilssumme

Position	Betrag EUR	Zeitraum
Hauptforderung	360000	Verrechnungssaldo
Zinssatz p.a.	8.12	Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte (Stand 2027)
Zinslauf Beginn	0	01.05.2026
Zinslauf Ende	0	28.06.2027
Zinsen (kumuliert)	12450	rund 424 Tage
Gesamtsumme	372450	Zahlung 28.06.2027

01_vermerk_verfahrensuebersicht_2026-05-04.docx

Interner Vermerk

Bernstorf Insolvenzverwaltung · Rechtsanwältin Dr. Ilka Bernstorf · Große Bleiche 27 · 55116 Mainz
Aktenzeichen: 041/26 IB · Verfahren: Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH, AG Mainz 273 IN 45/26

Mainz, 4. Mai 2026

Verfasserin: Dr. Bernstorf · Verteiler: Handakte Anfechtung Sparkasse

1 Gegenstand

Der Vermerk fasst den Stand der Anfechtungsprüfung gegen die Sparkasse Weinbergländ Mainz zusammen und legt die nächsten Bearbeitungsschritte fest. Das Verfahren über das Vermögen der Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH ist am 1. Mai 2026 eröffnet worden; ich bin zur Insolvenzverwalterin bestellt. Als vorläufige Verwalterin hatte ich seit dem 3. März 2026 Zugriff auf die vollständigen Kontounterlagen.

2 Sachverhalt in Kurzform

2.1 Die Schuldnerin betrieb eine Weinkellerei mit Abfüllung und Vertrieb in Mainz-Laubenheim. Ihre einzige nennenswerte Bankverbindung war das Kontokorrentkonto bei der Sparkasse Weinbergländ Mainz mit einer eingeräumten Linie von ursprünglich 480.000,00 EUR (Kreditvertrag vom 15. März 2022, Aktenstück 02).

2.2 Die Sparkasse hat die Linie nicht gekündigt. Sie hat die Linie stattdessen im Dreimonatszeitraum vor dem Eröffnungsantrag vom 2. März 2026 in drei Schritten auf 120.000,00 EUR herabgesetzt: am 5. Dezember 2025 auf 360.000,00 EUR, am 14. Januar 2026 auf 240.000,00 EUR und am 10. Februar 2026 auf 120.000,00 EUR (Aktenstücke 04 bis 06). Alle drei Vereinbarungen sind als „eilvernehmliche Anpassung“ überschrieben. Der Geschäftsführer Sattlmaier hat mir gegenüber erklärt, er habe unterschrieben, weil der Firmenkundenbetreuer andernfalls die fristlose Kündigung des Engagements und die sofortige Fälligkeitstellung in Aussicht gestellt habe.

2.3 Der Debetsaldo betrug am 2. Dezember 2025 471.800,00 EUR und am 2. März 2026 noch 111.800,00 EUR. Die Sparkasse hat im Dreimonatszeitraum Zahlungseingänge von 476.100,00 EUR vereinnahmt und Verfügungen von lediglich 116.100,00 EUR zugelassen. Die Verrechnung führte zu einer Rückführung des Solls um 360.000,00 EUR (Tagessaldenliste, Aktenstück 10).

2.4 Am 26. Januar 2026 wurde der Sparkasse als Drittschuldnerin der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss des Amtsgerichts Mainz vom 19. Januar 2026 (34 M 4457/25) zugunsten der Glashandel Rheinglas Bodenheim GmbH über 48.730,12 EUR zugestellt (Aktenstück 07). Die Sparkasse hat auch nach der Zustellung sämtliche Eingänge mit dem Debetsaldo verrechnet; das Verrechnungsvolumen ab Zustellung beträgt 207.450,00 EUR.

3 Anfechtungsrechtliche Arbeitsthesen

3.1 Die Verrechnung der Eingänge im letzten Monat vor dem Antrag sowie im zweiten und dritten Monat ist an § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO und an § 131 Abs. 1 InsO zu messen. Zu klären ist, ob die Verrechnungen nach der jeweils erzwungenen Herabsetzung der Linie noch kongruent waren: Vor der Herabsetzung hatte die Schuldnerin einen Anspruch auf Wiederausnutzung der Linie; die Sparkasse hat sich diesen Anspruch durch die Anpassungsvereinbarungen Schritt für Schritt abschneiden lassen und die Eingänge endgültig vereinnahmt. Ob eine in der Krise erzwungene Linienreduzierung mit anschließender Verrechnung eine inkongruente Deckung im Sinne des § 131 Abs. 1 InsO darstellt, weil die Sparkasse diese Art der Rückführung „nicht in der Art“ zu beanspruchen hatte, ist die zentrale Rechtsfrage des Mandats.

3.2 Für die Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit (§ 130 Abs. 2 InsO) sprechen die der Sparkasse aus der eigenen Kontoführung bekannten Umstände: die seit April 2025 laufende Serie von Rücklastschriften, darunter wiederholt Sozialversicherungsbeiträge, zwei Scheckrückgaben, zwei Kontopfändungen des Finanzamts Mainz-Altstadt und der Einzugsstelle sowie die seit April 2025 nahezu durchgehend zu über

95 Prozent ausgereizte Linie (Aktenstücke 11 und 12). Hinzu kommt der interne Vermerk der Abteilung Intensivbetreuung vom 24. November 2025 (Aktenstück 03), den die Sparkasse selbst vorgelegt hat.

3.3 Gesondert zu prüfen ist die Verrechnung nach Zustellung der Kontopfändung vom 26. Januar 2026. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wusste die Sparkasse von einer erwirkten Vollstreckungsmaßnahme eines Dritten; zugleich stellt sich die Frage des Rangverhältnisses zwischen Pfändungspfandrecht und fortgesetzter Verrechnung.

4 Insolvenzreife

Nach dem Eigenantrag soll die Zahlungsunfähigkeit „Mitte Januar 2026“ eingetreten sein. Die betriebswirtschaftlichen Auswertungen der Schuldnerin weisen demgegenüber bereits ab April 2025 eine Unterdeckung der fälligen Verbindlichkeiten von mehr als 10 Prozent aus, die bis Dezember 2025 auf über 46 Prozent angewachsen ist (Aktenstück 13). Die Diskrepanz ist für den Anfechtungszeitraum und für die Kenntnisfrage aufzuarbeiten; ein Sachverständigengutachten zur Insolvenzreife liegt nicht vor und ist derzeit nicht beauftragt.

5 Nächste Schritte

5.1 Anfechtungsschreiben an die Sparkasse mit Berechnung der Saldenrückführung und Zahlungsaufforderung über 360.000,00 EUR nebst Zinsen (erledigt mit Schreiben vom 12. Mai 2026, Aktenstück 14).

5.2 Auswertung der Erwiderung der Sparkasse, insbesondere zu deren Kongruenz-Argumentation und zum vorgelegten Intensivbetreuungsvermerk.

5.3 Entscheidung über Klageerhebung vor dem Landgericht Mainz bis Ende August 2026; Verjährung ist nicht kritisch, gleichwohl zügige Bearbeitung.

Dr. Ilka Bernstorf

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

02_kreditvertrag_kontokorrent_2022-03-15.docx

Kontokorrentkreditvertrag

Sparkasse Weinbergland Mainz · Anstalt des öffentlichen Rechts · Kaiserstraße 41 · 55116 Mainz

Kredit-Nr. 4711-220315 · Kundennummer 2 004 711 022

zwischen

der Sparkasse Weinbergland Mainz, Kaiserstraße 41, 55116 Mainz — nachfolgend „Sparkasse“ —

und

der Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH, Laubenheimer Höhe 12, 55131 Mainz, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter HRB 48213, vertreten durch den Geschäftsführer Bernhard Sattlmaier — nachfolgend „Kreditnehmerin“ —

1 Kreditart und Kredithöhe

Die Sparkasse räumt der Kreditnehmerin auf dem Geschäftskonto IBAN DE44 5555 0100 0004 7110 22 einen Kontokorrentkredit in Höhe von 480.000,00 EUR (in Worten: vierhundertachtzigtausend Euro) ein. Die Kreditnehmerin darf den Kredit im Rahmen der eingeräumten Linie wiederholt und in wechselnder Höhe in Anspruch nehmen.

2 Laufzeit und Verwendungszweck

Der Kredit wird bis auf Weiteres eingeräumt und dient der Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs, insbesondere des Traubeneinkaufs, der Kellerwirtschaft und der Vorfinanzierung des Handelsgeschäfts. Eine anderweitige Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung der Sparkasse.

3 Zinsen und Entgelte

Der Sollzinssatz beträgt den Drei-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 2.85 Prozentpunkten per annum, mindestens jedoch 3.25 Prozent per annum. Die Zinsen werden vierteljährlich nachträglich dem Konto belastet. Für geduldete Überziehungen über die eingeräumte Linie hinaus berechnet die Sparkasse einen Überziehungszins von zusätzlich 4.50 Prozentpunkten per annum auf den überschrittenen Betrag.

4 Sicherheiten

Zur Sicherung aller Ansprüche aus diesem Vertrag bestellt die Kreditnehmerin eine Buchgrundschuld über 250.000,00 EUR nebst 15 Prozent Zinsen jährlich an dem Betriebsgrundstück Laubenheimer Höhe 12, 55131 Mainz, eingetragen im Grundbuch von Mainz-Laubenheim Blatt 3127. Die Grundschuld tritt im Rang nach der zugunsten der Rhein Hessischen Landwirtschaftlichen Rentenkasse eingetragenen Grundschuld über 900.000,00 EUR. Weitere Sicherheiten, insbesondere eine Abtretung von Forderungen aus Warenlieferungen, werden nicht bestellt.

5 Kündigung

Beide Parteien können den Vertrag jederzeit mit einer Frist von drei Monaten kündigen. Das Recht der Sparkasse zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund, insbesondere bei einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse der Kreditnehmerin oder der Werthaltigkeit der Sicherheiten, bleibt unberührt. Nach Wirksamwerden einer Kündigung ist der Schlussaldo sofort zur Rückzahlung fällig.

6 Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse in der jeweils gültigen Fassung, insbesondere das dort vereinbarte Pfandrecht an eingereichten Werten sowie die Regelungen über die Verrechnung von Ein- und Ausgängen im Kontokorrent nach § 355 des Handelsgesetzbuchs.

7 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Mainz.

Mainz, den 15. März 2022

Sparkasse Weinbergländ Mainz — gez. Jörg Tremmel (Firmenkundenbetreuung), gez. ppa. Claudia Roggenkamp (Marktfolge Kredit)

Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH — gez. Bernhard Sattlmaier (Geschäftsführer)

03_kreditvermerk_sparkasse_intensivbetreuung_2025-11-24.docx

Engagement-Vermerk Intensivbetreuung

Sparkasse Weinbergland Mainz · Marktfolge Kredit · Abteilung Intensivbetreuung · Kaiserstraße 41 · 55116 Mainz

Engagement: Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH · Kredit-Nr. 4711-220315 · Rating-Note zum 30. September 2025: 15 (Ausfallgefährdung erhöht)

Mainz, 24. November 2025

Verfasserin: Sandra Vietinghoff, Intensivbetreuung · Mitzeichnung: Jörg Tremmel,
Firmenkundenbetreuung · Vorlage an: Bereichsleitung Marktfolge

1 Anlass

Das Engagement wurde zum 1. Oktober 2025 von der Normalbetreuung in die Intensivbetreuung übergeleitet. Anlass waren die anhaltend vollständige Ausnutzung der Kontokorrentlinie von 480.000,00 EUR seit dem Frühjahr 2025, die im Konto sichtbare Häufung von Rücklastschriften, zwei Scheckrückgaben sowie die im September und November 2025 eingegangenen Kontopfändungen des Finanzamts Mainz-Altstadt und der Einzugsstelle Handelskrankenkasse Mitte.

2 Lagebeurteilung

2.1 Die Kontodaten zeigen seit April 2025 eine Inanspruchnahme der Linie von durchgehend über 95 Prozent an mehr als der Hälfte der Buchungstage. Rückführungen erfolgen ausschließlich aus laufenden Zahlungseingängen und werden regelmäßig binnen weniger Tage wieder aufgezehrt. Die Rücklastschriften betreffen wiederholt Sozialversicherungsbeiträge und Lieferantenlastschriften; die Rückgabegründe lauten jeweils auf fehlende Deckung.

2.2 Die von der Kundin vorgelegten betriebswirtschaftlichen Auswertungen weisen seit Februar 2025 negative Betriebsergebnisse aus. Die vom Geschäftsführer angekündigte Kapitalzuführung aus dem Gesellschafterkreis ist bislang nicht erfolgt. Ein tragfähiges Sanierungskonzept liegt nicht vor.

2.3 Die Sicherheitenlage ist unzureichend. Die nachrangige Grundschuld über 250.000,00 EUR ist angesichts der Vorlast von 900.000,00 EUR und des zuletzt mit 1.050.000,00 EUR bewerteten Objekts nur in geringem Umfang werthaltig; im Verwertungsfall ist mit einem Erlösanteil von höchstens 100.000,00 EUR bis 130.000,00 EUR zu rechnen. Eine Zession des Warenlagers oder der Forderungen besteht nicht.

3 Strategie

3.1 Eine Kündigung des Engagements wird derzeit nicht empfohlen. Sie würde den sofortigen Zusammenbruch der Kundin auslösen, die Blankoteile des Engagements in voller Höhe realisieren und die Sparkasse in der Region angreifbar machen.

3.2 Empfohlen wird stattdessen eine gesteuerte Exit-Strategie über eine schrittweise Rückführung der Linie im Einvernehmen mit der Kundin: Herabsetzung der Linie in drei Stufen auf zunächst 360.000,00 EUR, sodann 240.000,00 EUR und 120.000,00 EUR jeweils im Abstand von rund sechs Wochen. Die laufenden Zahlungseingänge sind konsequent zur Saldenreduzierung zu vereinnahmen. Verfügungen sind nur noch zuzulassen, soweit sie zur Aufrechterhaltung des für die Eingänge notwendigen Geschäftsbetriebs unerlässlich sind (Löhne, Energie); sonstige Überweisungsaufträge sind zurückzugeben.

3.3 Ziel ist die Reduzierung des Blankoanteils auf einen durch die Grundschuld gedeckten Sockel von rund 120.000,00 EUR vor einem etwaigen Insolvenzereignis. Die Kundin ist auf die freiwillige Mitwirkung anzusprechen; als Verhandlungsrahmen ist die Alternative einer fristlosen Kündigung nach Nr. 26 AGB-Sparkassen darzustellen.

4 Beschlussvorschlag

Die Bereichsleitung wird gebeten, die vorstehende Strategie zu genehmigen und die Firmenkundenbetreuung zu ermächtigen, die erste Anpassungsvereinbarung kurzfristig mit der Kundin abzuschließen. Wiedervorlage nach jeder Anpassungsstufe, spätestens am 15. Januar 2026.

gez. Vietinghoff — gez. Tremmel

Genehmigt: Mainz, 27. November 2025, gez. Dr. Herwarth, Bereichsleitung Marktfolge

04_anpassungsvereinbarung_1_2025-12-05.docx

Anpassungsvereinbarung Nr. 1 zum Kontokorrentkreditvertrag vom 15. März 2022

Sparkasse Weinbergländ Mainz · Kaiserstraße 41 · 55116 Mainz · Kredit-Nr. 4711-220315

zwischen der Sparkasse Weinbergländ Mainz — nachfolgend „Sparkasse“ — und der Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH, Laubenheimer Höhe 12, 55131 Mainz, vertreten durch den Geschäftsführer Bernhard Sattlmaier — nachfolgend „Kreditnehmerin“ —

1 Anlass

Die Parteien haben die wirtschaftliche Entwicklung der Kreditnehmerin und die Entwicklung des Kontos IBAN DE44 5555 0100 0004 7110 22 gemeinsam erörtert. Sie sind übereingekommen, das Kreditengagement einvernehmlich an die veränderten Verhältnisse anzupassen, um eine Kündigung des Engagements zu vermeiden.

2 Herabsetzung der Kreditlinie

Die mit Vertrag vom 15. März 2022 eingeräumte Kontokorrentlinie von 480.000,00 EUR wird mit Wirkung ab dem 5. Dezember 2025 einvernehmlich auf 360.000,00 EUR herabgesetzt. Soweit der Sollsaldo die herabgesetzte Linie im Zeitpunkt des Wirksamwerdens übersteigt, gilt der übersteigende Betrag als geduldete Überziehung, die aus den laufenden Zahlungseingängen zurückzuführen ist.

3 Rückführung aus Zahlungseingängen

Die Kreditnehmerin verpflichtet sich, sämtliche Zahlungseingänge aus ihrem Geschäftsbetrieb ausschließlich über das vorgenannte Konto zu leiten. Die Zahlungseingänge werden mit dem Sollsaldo verrechnet und dienen vorrangig der Rückführung der Überziehung. Die Sparkasse ist berechtigt, Verfügungen der Kreditnehmerin abzulehnen, soweit dadurch die vereinbarte Rückführung gefährdet würde; hiervon ausgenommen sind Verfügungen, die zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs zwingend erforderlich sind und von der Sparkasse im Einzelfall freigegeben werden.

4 Fortgeltung im Übrigen

Alle übrigen Bestimmungen des Kontokorrentkreditvertrags vom 15. März 2022 einschließlich der bestellten Sicherheiten bleiben unverändert. Die Rechte der Sparkasse aus Nr. 26 ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund, bleiben unberührt.

5 Überprüfung

Die Parteien werden die Entwicklung des Engagements spätestens Mitte Januar 2026 erneut gemeinsam bewerten und über weitere Anpassungen entscheiden.

Mainz, den 5. Dezember 2025

Sparkasse Weinbergländ Mainz — gez. Jörg Tremmel, gez. ppa. Claudia Roggenkamp

Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH — gez. Bernhard Sattlmaier

05_anpassungsvereinbarung_2_2026-01-14.docx

Anpassungsvereinbarung Nr. 2 zum Kontokorrentkreditvertrag vom 15. März 2022

Sparkasse Weinbergländ Mainz · Kaiserstraße 41 · 55116 Mainz · Kredit-Nr. 4711-220315

zwischen der Sparkasse Weinbergländ Mainz — nachfolgend „Sparkasse“ — und der Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH, Laubenheimer Höhe 12, 55131 Mainz, vertreten durch den Geschäftsführer Bernhard Sattlmaier — nachfolgend „Kreditnehmerin“ —

1 Anlass

In Fortführung der Anpassungsvereinbarung Nr. 1 vom 5. Dezember 2025 haben die Parteien die Entwicklung des Engagements erneut bewertet. Die vereinbarte Rückführung ist planmäßig verlaufen; der Sollsaldo lag am 13. Januar 2026 bei 324.600,00 EUR. Die Parteien setzen die einvernehmliche Anpassung des Engagements fort.

2 Herabsetzung der Kreditlinie

Die Kontokorrentlinie wird mit Wirkung ab dem 14. Januar 2026 einvernehmlich von 360.000,00 EUR auf 240.000,00 EUR herabgesetzt. Soweit der Sollsaldo die herabgesetzte Linie übersteigt, gilt der übersteigende Betrag als geduldete Überziehung, die aus den laufenden Zahlungseingängen zurückzuführen ist.

3 Rückführung aus Zahlungseingängen

Ziffer 3 der Anpassungsvereinbarung Nr. 1 gilt fort. Die Kreditnehmerin bekräftigt ihre Verpflichtung, sämtliche Zahlungseingänge ausschließlich über das Konto IBAN DE44 5555 0100 0004 7110 22 zu leiten. Die Sparkasse weist darauf hin, dass Verfügungen bis zur Rückführung der Überziehung nur noch nach vorheriger Einzelfreigabe ausgeführt werden.

4 Fortgeltung im Übrigen

Alle übrigen Bestimmungen des Kontokorrentkreditvertrags vom 15. März 2022 und der Anpassungsvereinbarung Nr. 1 bleiben unverändert. Die Rechte der Sparkasse zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unberührt.

5 Überprüfung

Die Parteien werden die Entwicklung des Engagements spätestens Mitte Februar 2026 erneut gemeinsam bewerten.

Mainz, den 14. Januar 2026

Sparkasse Weinbergländ Mainz — gez. Jörg Tremmel, gez. ppa. Claudia Roggenkamp

Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH — gez. Bernhard Sattlmaier

06_anpassungsvereinbarung_3_2026-02-10.docx

Anpassungsvereinbarung Nr. 3 zum Kontokorrentkreditvertrag vom 15. März 2022

Sparkasse Weinbergländ Mainz · Kaiserstraße 41 · 55116 Mainz · Kredit-Nr. 4711-220315
zwischen der Sparkasse Weinbergländ Mainz — nachfolgend „Sparkasse“ — und der Domblick
Weinkellerei-Betriebs-GmbH, Laubenheimer Höhe 12, 55131 Mainz, vertreten durch den
Geschäftsführer Bernhard Sattlmaier — nachfolgend „Kreditnehmerin“ —

1 Anlass

In Fortführung der Anpassungsvereinbarungen Nr. 1 vom 5. Dezember 2025 und Nr. 2 vom 14. Januar 2026 haben die Parteien die Entwicklung des Engagements erneut bewertet. Der Sollsaldo lag am 9. Februar 2026 bei 217.350,00 EUR. Die Sparkasse hat erklärt, das Engagement ohne eine weitere Anpassung nicht fortführen zu können.

2 Herabsetzung der Kreditlinie

Die Kontokorrentlinie wird mit Wirkung ab dem 10. Februar 2026 einvernehmlich von 240.000,00 EUR auf 120.000,00 EUR herabgesetzt. Soweit der Sollsaldo die herabgesetzte Linie übersteigt, gilt der übersteigende Betrag als geduldete Überziehung, die aus den laufenden Zahlungseingängen unverzüglich zurückzuführen ist.

3 Rückführung aus Zahlungseingängen

Die Ziffern 3 der Anpassungsvereinbarungen Nr. 1 und Nr. 2 gelten fort. Verfügungen der Kreditnehmerin werden bis zur vollständigen Rückführung der Überziehung nur ausgeführt, soweit die Sparkasse sie zuvor im Einzelfall schriftlich oder in Textform freigegeben hat. Die Sparkasse behält sich vor, auch freigabefähige Aufträge zurückzustellen, solange gepfändete Beträge auf dem Konto nicht abschließend zugeordnet sind.

4 Fortgeltung im Übrigen

Alle übrigen Bestimmungen des Kontokorrentkreditvertrags vom 15. März 2022 und der Anpassungsvereinbarungen Nr. 1 und Nr. 2 bleiben unverändert. Die Rechte der Sparkasse zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unberührt.

5 Überprüfung

Die Parteien werden die Entwicklung des Engagements spätestens Ende März 2026 erneut gemeinsam bewerten.

Mainz, den 10. Februar 2026

Sparkasse Weinbergländ Mainz — gez. Jörg Tremmel, gez. ppa. Claudia Roggenkamp

Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH — gez. Bernhard Sattlmaier

07_pfaendungs_ueberweisungsbeschluss_2026-01-19.docx

Pfändungs- und Überweisungsbeschluss

Amtsgericht Mainz — Vollstreckungsgericht — Ernst-Ludwig-Straße 7 · 55116 Mainz

Geschäftsnummer: 34 M 4457/25

Mainz, den 19. Januar 2026

In der Zwangsvollstreckungssache

der Glashandel Rheinglas Bodenheim GmbH, Am Kapellenberg 4, 55294 Bodenheim, vertreten durch die Geschäftsführerin Petra Silbereis — Gläubigerin — Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwältin Meike Dorloff, Rheinallee 89, 55118 Mainz

gegen

die Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH, Laubenheimer Höhe 12, 55131 Mainz, vertreten durch den Geschäftsführer Bernhard Sattlmaier — Schuldnerin —

wegen einer Forderung aus dem vorläufig vollstreckbaren Versäumnisurteil des Landgerichts Mainz vom 4. November 2025, Aktenzeichen 4 O 212/25, ergeht folgender Beschluss:

1 Forderung

Wegen der Hauptforderung von 43.911,50 EUR nebst Zinsen in Höhe von 2.418,62 EUR, festgesetzter Kosten von 2.400,00 EUR sowie der Kosten dieses Verfahrens werden insgesamt 48.730,12 EUR zuzüglich weiter laufender Zinsen vollstreckt.

2 Pfändung

Wegen der in Ziffer 1 bezeichneten Ansprüche werden die angeblichen Ansprüche der Schuldnerin gegen die Sparkasse Weinbergländ Mainz, Anstalt des öffentlichen Rechts, Kaiserstraße 41, 55116 Mainz — Drittschuldnerin — aus der bestehenden Geschäftsverbindung, insbesondere die gegenwärtigen und künftigen Ansprüche auf Auszahlung von Guthaben und Tagesguthaben aus dem Konto IBAN DE44 5555 0100 0004 7110 22 einschließlich der Ansprüche auf Auszahlung künftiger Gutschriften sowie die Ansprüche auf Kreditgewährung aus einer eingeräumten und in Anspruch genommenen Kontokorrentlinie, soweit diese Ansprüche pfändbar sind, gepfändet.

3 Verbote

Der Drittschuldnerin wird verboten, an die Schuldnerin zu zahlen. Der Schuldnerin wird verboten, über die gepfändeten Ansprüche zu verfügen, insbesondere sie einzuziehen.

4 Überweisung

Die gepfändeten Ansprüche werden der Gläubigerin zur Einziehung überwiesen.

5 Hinweise an die Drittschuldnerin

Die Drittschuldnerin wird aufgefordert, binnen zwei Wochen ab Zustellung die Erklärungen nach § 840 Abs. 1 der Zivilprozessordnung abzugeben. Die Zustellung dieses Beschlusses an die Drittschuldnerin bewirkt die Beschlagnahme der gepfändeten Ansprüche.

gez. Reinbacher, Rechtspflegerin

Zustellungsvermerk: Ausfertigung der Drittschuldnerin zugestellt am 26. Januar 2026

(Zustellungsurkunde Bl. 14 d. A.); Ausfertigung der Schuldnerin zugestellt am 29. Januar 2026.

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Eigenantrag)

Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH · Laubenheimer Höhe 12 · 55131 Mainz · HRB 48213 (AG Mainz)

An das Amtsgericht Mainz — Insolvenzgericht — Ernst-Ludwig-Straße 7, 55116 Mainz

Mainz, den 2. März 2026

Betreff: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

als alleiniger Geschäftsführer der Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH beantrage ich, das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH, Laubenheimer Höhe 12, 55131 Mainz, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter HRB 48213, zu eröffnen.

1 Eröffnungsgrund

Die Gesellschaft ist zahlungsunfähig (§ 17 InsO). Die Zahlungsunfähigkeit ist Mitte Januar 2026 eingetreten. Nachdem die Sparkasse Weinbergland Mainz die Kontokorrentlinie am 14. Januar 2026 zum zweiten Mal — von 360.000,00 EUR auf 240.000,00 EUR — herabgesetzt hatte, konnte die Gesellschaft die laufenden Löhne, die Sozialversicherungsbeiträge und die fälligen Lieferantenverbindlichkeiten nicht mehr bedienen. Die dritte Herabsetzung der Linie auf 120.000,00 EUR am 10. Februar 2026 hat der Gesellschaft die letzte Liquidität entzogen; seither werden Überweisungsaufträge von der Sparkasse überwiegend nicht mehr ausgeführt. Bis zum Jahreswechsel konnte der Geschäftsbetrieb aus den laufenden Einnahmen des Weihnachtsgeschäfts nach meiner Einschätzung noch ordnungsgemäß geführt werden.

2 Verhältnisse der Gesellschaft

Die Gesellschaft betreibt eine Weinkellerei mit Abfüllung und Handelsgeschäft und beschäftigt 14 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der Umsatz des Geschäftsjahres 2025 betrug rund 2.593.000,00 EUR. Wesentliche Vermögenswerte sind das Betriebsgrundstück Laubenheimer Höhe 12 (belastet mit Grundschulden über 900.000,00 EUR und 250.000,00 EUR), das Warenlager mit einem Buchwert von rund 410.000,00 EUR sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von rund 185.000,00 EUR.

3 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich nach dem beigefügten Gläubigerverzeichnis auf rund 1.694.000,00 EUR. Die wesentlichen Gläubiger sind die Sparkasse Weinbergland Mainz (Kontokorrentsaldo per 2. März 2026: 111.800,00 EUR zuzüglich Grundschuldversicherung), die Rhein Hessische Landwirtschaftliche Rentenkasse (Restdarlehen 823.000,00 EUR), die Winzergenossenschaft Goldbachtal eG (168.400,00 EUR), das Finanzamt Mainz-Altstadt (Umsatzsteuerrückstände 96.200,00 EUR), die Handelskrankenkasse Mitte als Einzugsstelle (61.300,00 EUR), die Glashandel Rheinglas Bodenheim GmbH (48.730,12 EUR titulierte) sowie weitere Lieferanten und Dienstleister.

4 Anlagen

Dem Antrag sind beigefügt: das Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Forderungen, das Vermögensverzeichnis, die betriebswirtschaftlichen Auswertungen für das Jahr 2025, die Kontoauszüge der letzten sechs Monate sowie die Erklärung nach § 13 Abs. 1 Satz 3 InsO. Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.

Ich rege an, einen vorläufigen Insolvenzverwalter zu bestellen, damit die Weinbestände fachgerecht gesichert werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Sattlmaier
Geschäftsführer

09_eroeffnungsbeschluss_2026-05-01.docx

Beschluss

Amtsgericht Mainz — Insolvenzgericht — Ernst-Ludwig-Straße 7 · 55116 Mainz

Geschäftsnummer: 273 IN 45/26

Mainz, den 1. Mai 2026

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH, Laubenheimer Höhe 12, 55131 Mainz, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mainz unter HRB 48213, vertreten durch den Geschäftsführer Bernhard Sattlmaier, ebenda,

wird beschlossen:

1 Eröffnung

Über das Vermögen der Schuldnerin wird wegen Zahlungsunfähigkeit heute, am 1. Mai 2026, um 8.00 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Antrag der Schuldnerin vom 2. März 2026 ist an diesem Tag bei Gericht eingegangen.

2 Insolvenzverwalterin

Zur Insolvenzverwalterin wird bestellt: Rechtsanwältin Dr. Ilka Bernstorf, Große Bleiche 27, 55116 Mainz. Die mit Beschluss vom 3. März 2026 angeordnete vorläufige Insolvenzverwaltung ist mit der Eröffnung beendet.

3 Aufforderungen an die Gläubiger

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 15. Juni 2026 unter Beachtung des § 174 InsO bei der Insolvenzverwalterin anzumelden. Die Gläubiger werden ferner aufgefordert, der Verwalterin unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten der Schuldnerin in Anspruch nehmen.

4 Verfügungsverbot und Leistungsverbot

Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, werden aufgefordert, nicht mehr an die Schuldnerin, sondern nur noch an die Insolvenzverwalterin zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

5 Termine

Berichtstermin und Prüfungstermin werden auf Mittwoch, den 8. Juli 2026, 10.00 Uhr, Saal 112 des Amtsgerichts Mainz, bestimmt.

6 Gründe

Der zulässige Eigenantrag ist begründet. Nach dem Gutachten der Sachverständigen Dr. Bernstorf vom 21. April 2026 ist die Schuldnerin zahlungsunfähig; die fälligen Verbindlichkeiten können aus den vorhandenen liquiden Mitteln nicht bedient werden. Die Kosten des Verfahrens sind durch das freie Vermögen der Schuldnerin voraussichtlich gedeckt.

gez. Dr. Salm, Richter am Amtsgericht

14_anfechtungsschreiben_verwalterin_2026-05-12.docx

Anfechtungsschreiben der Insolvenzverwalterin

Bernstorf Insolvenzverwaltung · Rechtsanwältin Dr. Ilka Bernstorf · Große Bleiche 27 · 55116 Mainz ·
Telefon 06131 4498-0

Aktenzeichen: 041/26 IB — bitte stets angeben

Mainz, den 12. Mai 2026

An die Sparkasse Weinbergländ Mainz, Anstalt des öffentlichen Rechts, — Vorstand — Kaiserstraße 41,
55116 Mainz

Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH, AG Mainz
273 IN 45/26 — Insolvenzanfechtung der Saldenrückführung auf dem Konto IBAN DE44 5555 0100
0004 7110 22; Zahlungsaufforderung über 360.000,00 EUR

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem oben bezeichneten Insolvenzverfahren bin ich mit Beschluss des Amtsgerichts Mainz vom 1. Mai 2026 zur Insolvenzverwalterin bestellt worden. Ich erkläre hiermit die Anfechtung der nachfolgend bezeichneten Rechtshandlungen nach §§ 129, 130, 131, 143 InsO und fordere Sie zur Rückgewähr auf.

1 Sachverhalt und Berechnung

1.1 Der Eröffnungsantrag der Schuldnerin ist am 2. März 2026 bei Gericht eingegangen. Der anfechtungsrelevante Dreimonatszeitraum der §§ 130, 131 InsO umfasst damit die Zeit ab dem 2. Dezember 2025.

1.2 Der Sollsaldo des Kontokorrentkontos betrug am 2. Dezember 2025 471.800,00 EUR. Am 2. März 2026 betrug er noch 111.800,00 EUR. In diesem Zeitraum haben Sie Zahlungseingänge von insgesamt 476.100,00 EUR vereinnahmt und mit dem Sollsaldo verrechnet, während Sie Verfügungen der Schuldnerin nur noch in Höhe von 116.100,00 EUR zugelassen haben. Der Saldo wurde dadurch um 360.000,00 EUR zurückgeführt. Die Einzelbeträge ergeben sich aus der beigefügten Tagessaldenliste, die auf Ihren eigenen Kontounterlagen beruht.

1.3 Die Rückführung beruhte nicht auf einer werbenden Wiederausnutzung der Linie, sondern auf deren gezielter Abschmelzung: Sie haben die Kreditlinie von 480.000,00 EUR mit den Vereinbarungen vom 5. Dezember 2025, 14. Januar 2026 und 10. Februar 2026 in drei Schritten auf 120.000,00 EUR herabgesetzt, die Schuldnerin zur ausschließlichen Kontoführung über Ihr Haus verpflichtet und Auszahlungen von einer Einzelfreigabe abhängig gemacht. Aufträge der Schuldnerin, etwa die Überweisung an die Glashandel Rheinglas Bodenheim GmbH vom 22. Dezember 2025 und die Restlohnzahlung vom 12. Februar 2026, haben Sie zurückgegeben.

2 Anfechtbarkeit nach § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO

2.1 Die Verrechnung jedes einzelnen Zahlungseingangs mit dem Sollsaldo ist eine Rechtshandlung, die Ihnen als Insolvenzgläubigerin eine Befriedigung Ihrer Rückzahlungsforderung aus dem Kontokorrentkredit gewährt hat (§ 129 Abs. 1, § 130 Abs. 1 InsO). Die Gläubigerbenachteiligung liegt in der endgültigen Vereinnahmung von 360.000,00 EUR, die andernfalls der Masse zur gleichmäßigen Verteilung zur Verfügung stünden.

2.2 Die Schuldnerin war während des gesamten Dreimonatszeitraums zahlungsunfähig im Sinne des § 17 Abs. 2 InsO. Bereits ab April 2025 bestand nach den betriebswirtschaftlichen Auswertungen eine Unterdeckung der fälligen Verbindlichkeiten von mehr als 10 Prozent, die durchgehend bis zur Antragstellung anhielt und im Dezember 2025 46,5 Prozent erreichte. Die Zahlungseinstellung war zudem nach außen erkennbar (§ 17 Abs. 2 Satz 2 InsO).

2.3 Ihre Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit folgt aus § 130 Abs. 2 InsO. Ihnen waren aus der eigenen Kontoführung sämtliche Umstände bekannt, die zwingend auf die Zahlungsunfähigkeit schließen lassen: siebzehn Rücklastschriften seit April 2025, darunter viermal Gesamtsozialversicherungsbeiträge, zwei

Scheckrückgaben mangels Deckung, die Kontopfändung des Finanzamts Mainz-Altstadt vom 11. September 2025 über 22.400,00 EUR, die Kontopfändung der Einzugsstelle vom 6. November 2025 über 18.760,00 EUR sowie die seit April 2025 nahezu ununterbrochen zu über 95 Prozent ausgereizte Linie. Ihr eigener Vermerk der Intensivbetreuung vom 24. November 2025 dokumentiert eine „gesteuerte Exit-Strategie“ zur Reduzierung des Blankoanteils „vor einem etwaigen Insolvenzereignis“.

3 Anfechtbarkeit nach § 131 Abs. 1 InsO (inkongruente Deckung)

3.1 Die Verrechnungen waren überdies inkongruent. Bis zur jeweiligen Herabsetzung der Linie hatte die Schuldnerin einen Anspruch auf Wiederausnutzung des Kontokorrentkredits; erst die in der Krise erzwungenen „Anpassungsvereinbarungen“ verschafften Ihnen die Möglichkeit, die Eingänge endgültig zu vereinnahmen. Eine Befriedigung, die sich der Gläubiger erst durch eine in der Krise abgenötigte Vertragsänderung verschafft, hat er „nicht in der Art“ zu beanspruchen (§ 131 Abs. 1 InsO). Die Freiwilligkeit der Vereinbarungen war nur formal: Ihr Betreuer hat dem Geschäftsführer für den Fall der Verweigerung die fristlose Kündigung und sofortige Fälligestellung angekündigt; Ihr interner Vermerk bezeichnet die Alternative der Kündigung ausdrücklich als „Verhandlungsrahmen“.

3.2 Für die Verrechnungen im letzten Monat vor dem Antrag (ab dem 2. Februar 2026) gilt § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO ohne weitere Voraussetzungen. Für die Verrechnungen im zweiten und dritten Monat greifen § 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO wegen der eingetretenen Zahlungsunfähigkeit sowie § 131 Abs. 1 Nr. 3 InsO, da Ihnen die Benachteiligung der übrigen Gläubiger nach den unter Ziffer 2.3 dargestellten Umständen bekannt war.

3.3 Hervorzuheben ist die Verrechnung nach Zustellung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses des Amtsgerichts Mainz vom 19. Januar 2026 (34 M 4457/25) am 26. Januar 2026. Ab diesem Tag haben Sie in Kenntnis einer laufenden Einzelzwangsvollstreckung eines Drittgläubigers weitere Eingänge von 207.450,00 EUR mit Ihrem Sollsaldo verrechnet, statt die Beträge herauszugeben oder zu hinterlegen.

4 Rechtsfolge und Zahlungsaufforderung

Nach § 143 Abs. 1 InsO haben Sie zur Insolvenzmasse zurückzugewähren, was durch die anfechtbaren Verrechnungen aus dem Vermögen der Schuldnerin weggegeben wurde. Ich fordere Sie auf, **360.000,00 EUR** nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 1. Mai 2026 bis zum **12. Juni 2026** auf das Anderkonto der Insolvenzverwaltung, IBAN DE21 5505 0120 0200 0410 26 bei der Landesbank Rheinland-Pfalz-Mitte, zu zahlen.

Sollte die Zahlung nicht fristgerecht eingehen, werde ich ohne weitere Ankündigung Klage vor dem Landgericht Mainz erheben. Zur Vermeidung eines Rechtsstreits bin ich bereit, die Sach- und Rechtslage in einem Gespräch zu erörtern.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ilka Bernstorf

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

Anlagen: Tagessaldenliste 2. Dezember 2025 bis 2. März 2026; Aufstellung der Rücklastschriften, Scheckrückgaben und Pfändungseingänge; Bankspiegel Januar 2025 bis Februar 2026

15_erwiderung_sparkasse_2026-06-05.docx

Erwiderung auf das Anfechtungsschreiben vom 12. Mai 2026

Rechtsanwälte Dr. Cammann & Weyrich Partnerschaft mbB · Wilhelmstraße 18 · 65183 Wiesbaden
· Telefon 0611 98212-0

Unser Zeichen: 226/26 CW08 · Ihr Zeichen: 041/26 IB

Wiesbaden, den 5. Juni 2026

An Frau Rechtsanwältin Dr. Ilka Bernstorf — Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH — Große Bleiche 27, 55116 Mainz

Betreff: Insolvenzverfahren Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH, AG Mainz 273 IN 45/26 — Ihre Anfechtung vom 12. Mai 2026

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Bernstorf,

wir zeigen an, dass uns die Sparkasse Weinbergländ Mainz mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt hat. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. Namens und in Vollmacht unserer Mandantin weisen wir die geltend gemachten Ansprüche zurück. Eine Zahlung wird nicht erfolgen.

1 Keine anfechtbare Rückführung, sondern gelebtes Kontokorrent

1.1 Die von Ihnen als „Rückführung“ bezeichnete Saldenentwicklung ist das Ergebnis des vertragsgemäß fortgeführten Kontokorrentverkehrs. Unsere Mandantin hat die Geschäftsverbindung gerade nicht gekündigt, sondern den Zahlungsverkehr der Schuldnerin bis zur Antragstellung aufrechterhalten und damit die Betriebsfortführung über Monate erst ermöglicht. Im Anfechtungszeitraum wurden Verfügungen von 116.100,00 EUR zugelassen, darunter sämtliche Lohnzahlungen für November und Dezember 2025 sowie der weit überwiegende Teil der Januarlöhne und die laufenden Energiekosten.

1.2 Eine Gläubigerbenachteiligung in Höhe von 360.000,00 EUR liegt nicht vor. Bei fortlaufender Verrechnung im Kontokorrent ist allenfalls die Differenz zwischen vereinnahmten Eingängen und wieder zugelassenen Verfügungen als Verrechnungsgewinn anfechtungsrechtlich relevant; dabei sind diejenigen Eingänge abzuziehen, die auf Leistungen beruhen, welche die Schuldnerin erst mit den von unserer Mandantin freigegebenen Mitteln erwirtschaftet hat. Ohne die Freigabe der Löhne und Energiekosten wäre der Kellereibetrieb zum Erliegen gekommen und die von Ihnen vereinnahmte Berechnungsgrundlage gar nicht entstanden. Der Sache nach liegt damit ein Leistungsaustausch vor, der einem Bargeschäft nach § 142 Abs. 1 InsO jedenfalls wertungsmäßig gleichsteht.

2 Kongruenz der Verrechnungen

2.1 Die Verrechnungen waren kongruent. Das Pfandrecht und die Verrechnungsbefugnis aus Nr. 21 der AGB unserer Mandantin sowie § 355 HGB bestanden seit dem Vertragsschluss im März 2022 und damit lange vor der Krise. Ein Kreditinstitut, das Eingänge im Kontokorrent verrechnet, tut nur das, was Kontokorrentabrede und AGB ihm seit jeher gestatten; es erhält die Deckung folglich „in der Art“, in der sie ihm zusteht.

2.2 Die drei Anpassungsvereinbarungen ändern daran nichts. Sie wurden von der Schuldnerin freiwillig und in beiderseitigem Interesse geschlossen, um die andernfalls gebotene fristlose Kündigung nach Nr. 26 AGB-Sparkassen zu vermeiden. Eine rechtlich zulässige Alternative — die Kündigung — als Verhandlungsposition zu benennen, ist kein anfechtungsrechtlich relevanter Zwang. Hätte unsere Mandantin gekündigt, wäre der gesamte Saldo sofort fällig geworden; die gewählte Lösung war für die Schuldnerin das mildere Mittel. Der Vermerk der Intensivbetreuung vom 24. November 2025, den wir zur vollständigen Information beifügen, belegt gerade die konstruktive Begleitung der Kundin und die banküblich sorgfältige Engagementsteuerung.

3 Keine Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit

3.1 Rücklastschriften und eine hohe Linienausnutzung sind im Weinhandel mit seiner ausgeprägten Saisonalität kein zwingendes Indiz für eine Zahlungsunfähigkeit, sondern zunächst nur für eine angespannte, saisontypische Liquiditätslage. Die Eingänge des Weihnachtsgeschäfts 2025 haben die vereinbarten Rückführungsziele planmäßig erfüllt; gerade dies durfte unsere Mandantin als Beleg für die wiedergewonnene Zahlungsfähigkeit werten. Eine Zahlungseinstellung hat die Schuldnerin gegenüber unserer Mandantin zu keinem Zeitpunkt erklärt.

3.2 Die beiden Kontopfändungen aus September und November 2025 wurden nach Kenntnis unserer Mandantin jeweils kurzfristig erledigt. Der Vermerk vom 24. November 2025 dokumentiert eine Risikovorsorge, nicht die positive Kenntnis einer eingetretenen Zahlungsunfähigkeit; ein Rating der Stufe „Ausfallgefährdung erhöht“ ist eine Prognose, kein Wissen.

3.3 Für die von Ihnen behauptete Zahlungsunfähigkeit bereits ab April 2025 fehlt jeder Beleg aus dem Wahrnehmungshorizont unserer Mandantin. Die betriebswirtschaftlichen Auswertungen, auf die Sie sich stützen, lagen unserer Mandantin im Anfechtungszeitraum nur bis zum Auswertungsmonat September 2025 vor. Der Eigenantrag der Schuldnerin datiert den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit selbst erst auf Mitte Januar 2026; an dieser Einschätzung des Geschäftsführers müssen Sie sich festhalten lassen.

4 Verrechnung nach Zustellung der Kontopfändung

Die Verrechnung der nach dem 26. Januar 2026 eingegangenen Gutschriften verstieß nicht gegen den Pfändungs- und Überweisungsbeschluss. Das AGB-Pfandrecht unserer Mandantin ist vor der Pfändung entstanden und geht ihr im Rang vor; gepfändet war zudem nur ein etwaiges Guthaben, das zu keinem Zeitpunkt bestand, da das Konto durchgehend debitorisch geführt wurde.

5 Ergebnis

Die Anfechtung ist unbegründet. Unsere Mandantin ist gleichwohl bereit, die Angelegenheit in einem persönlichen Gespräch zu erörtern, weist aber darauf hin, dass sie sich gegen eine Klage mit allen prozessualen Mitteln verteidigen wird. Etwaige Vergleichsgespräche führen wir ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Bettina Cammann

Rechtsanwältin

Anlage: Engagement-Vermerk der Abteilung Intensivbetreuung vom 24. November 2025

16_replik_verwalterin_2026-06-26.docx

Replik der Insolvenzverwalterin

Bernstorf Insolvenzverwaltung · Rechtsanwältin Dr. Ilka Bernstorf · Große Bleiche 27 · 55116 Mainz ·
Telefon 06131 4498-0

Aktenzeichen: 041/26 IB · Ihr Zeichen: 226/26 CW08

Mainz, den 26. Juni 2026

An die Rechtsanwälte Dr. Cammann & Weyrich Partnerschaft mbB, Wilhelmstraße 18, 65183
Wiesbaden

Betreff: Insolvenzverfahren Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH, AG Mainz 273 IN 45/26 — Ihre
Erwiderung vom 5. Juni 2026

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Cammann,

Ihre Erwiderung gibt Anlass zu folgenden Klarstellungen. An der Anfechtung und der
Zahlungsaufforderung über 360.000,00 EUR nebst Zinsen halte ich in vollem Umfang fest.

1 Kein „gelebtes Kontokorrent“, sondern planmäßige Abschmelzung

1.1 Ein Kontokorrent lebt vom Recht des Kunden auf Wiederausnutzung der Linie. Genau dieses Recht
hat Ihre Mandantin der Schuldnerin in drei Schritten genommen. Von einem vertragsgemäß fortgeführten
Kontokorrentverkehr kann keine Rede sein, wenn die Linie binnen neun Wochen um 75 Prozent gekürzt,
jede Verfügung unter Einzelfreigabevorbehalt gestellt und selbst die Zahlung von Restlöhnen
zurückgewiesen wird. Ihre Mandantin hat den Zahlungsverkehr nicht aufrechterhalten, sondern ihn zur
Einbahnstraße gemacht: 476.100,00 EUR hinein, 116.100,00 EUR hinaus.

1.2 Der Einwand, ein Teil der Eingänge sei erst durch freigegebene Verfügungen erwirtschaftet worden,
ist bereits rechnerisch berücksichtigt. Angefochten ist nicht die Summe der Eingänge, sondern allein der
Verrechnungssaldo von 360.000,00 EUR, also die Differenz zwischen vereinnahmten Eingängen und
sämtlichen zugelassenen Verfügungen. Ein Bargeschäft nach § 142 Abs. 1 InsO scheidet aus: Die
Verrechnung von Altkredit gegen neue Eingänge ist kein Austausch von Leistung und gleichwertiger
Gegenleistung, denn Ihre Mandantin hat für die vereinnahmten 360.000,00 EUR gerade keine neue, in
das Schuldnervermögen gelangende Gegenleistung erbracht. Die bloße Nichtkündigung ist keine
Leistung im Sinne dieser Vorschrift.

2 Inkongruenz

2.1 Die Verrechnungsbefugnis aus AGB und § 355 HGB trug nur, solange der Schuldnerin die
Wiederausnutzung offenstand. Deckung „in der Art“ hatte Ihre Mandantin nur in dieser Gestalt zu
beanspruchen: Verrechnung bei gleichzeitiger Wiederausnutzbarkeit. Die endgültige Vereinnahmung der
Eingänge beruhte ausschließlich auf den drei Anpassungsvereinbarungen, die sich Ihre Mandantin erst
im Dreimonatszeitraum und in Kenntnis der Krise hat einräumen lassen. Wer sich die Rechtsgrundlage
seiner Deckung erst in der kritischen Zeit verschafft, empfängt inkongruent.

2.2 Zur behaupteten Freiwilligkeit verweise ich auf den von Ihnen selbst vorgelegten Vermerk vom 24.
November 2025. Dort wird die Kündigungsalternative ausdrücklich als „Verhandlungsrahmen“
bezeichnet, die Strategie als „gesteuerte Exit-Strategie“ mit dem erklärten Ziel, den Blankoanteil „vor
einem etwaigen Insolvenzereignis“ auf den besicherten Sockel zu reduzieren. Das ist die Beschreibung
einer Gläubigerbenachteiligung mit Ansage, nicht die einer Sanierungsbegleitung. Ein
Sanierungskonzept lag nach dem eigenen Vermerk Ihrer Mandantin gerade nicht vor.

3 Kenntnis

3.1 Der Verweis auf die Saisonalität des Weinhandels verfängt nicht. Rücklastschriften auf
Gesamtsozialversicherungsbeiträge — viermal binnen acht Monaten — sind kein Saisonphänomen,
sondern das klassische Zeichen dafür, dass ein Schuldner selbst die unter Strafandrohung stehenden
Verbindlichkeiten nicht mehr bedient. Hinzu treten zwei behördliche Kontopfändungen, zwei

Scheckrückgaben und eine über zehn Monate zu über 95 Prozent ausgereizte Linie. § 130 Abs. 2 InsO lässt die Kenntnis von Umständen genügen, die zwingend auf die Zahlungsunfähigkeit schließen lassen; diese Umstände lagen Ihrer Mandantin vollständig und tagesaktuell vor, denn es waren ihre eigenen Buchungsdaten.

3.2 Dass der Eigenantrag den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit auf Mitte Januar 2026 datiert, bindet weder die Verwalterin noch das Gericht. Maßgeblich sind die objektiven Liquiditätsdaten. Die betriebswirtschaftlichen Auswertungen weisen ab April 2025 eine Unterdeckung von durchgehend mehr als 10 Prozent der fälligen Verbindlichkeiten aus, über einen Zeitraum von elf Monaten. Im Übrigen widerlegt Ihre eigene Darstellung die Datierung des Geschäftsführers: Eine Bank, die im November 2025 eine Exit-Strategie wegen erhöhter Ausfallgefährdung beschließt, hat die Krise erkannt, bevor der Schuldner sie einräumt.

3.3 Soweit Sie darauf verweisen, die Auswertungen hätten Ihrer Mandantin nur bis September 2025 vorgelegen: Auch die Auswertung für September 2025 weist eine Unterdeckung von 33.1 Prozent aus. Ihrer Mandantin lag damit selbst nach Ihrem Vortrag ein Dokument vor, das die Zahlungsunfähigkeit auswies.

4 Verrechnung nach Kontopfändung

Der Rangeinwand geht an der Sache vorbei. Die Anfechtung stützt sich insoweit nicht auf einen Verstoß gegen das Zahlungsverbot, sondern darauf, dass Ihre Mandantin ab dem 26. Januar 2026 positiv wusste, dass ein Drittgläubiger die Einzelzwangsvollstreckung betreibt. Wer in dieser Lage weitere 207.450,00 EUR verrechnet, kennt die Benachteiligung der übrigen Gläubiger (§ 131 Abs. 1 Nr. 3 InsO). Ob daneben das AGB-Pfandrecht der Pfändung im Rang vorging, ist für die Anfechtung ohne Bedeutung, denn auch die Ausübung eines vorrangigen Verrechnungsrechts bleibt eine anfechtbare Rechtshandlung, wenn ihre insolvenzrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.

5 Frist

Ich verlängere die Zahlungsfrist letztmalig bis zum **17. Juli 2026**. Nach fruchtlosem Ablauf werde ich Klage vor dem Landgericht Mainz erheben. Einem Gesprächstermin in der 28. Kalenderwoche sehe ich entgegen; einen Vergleichsrahmen kann ich nur auf der Grundlage einer substantiierten Stellungnahme zu den Ziffern 2 und 3 erörtern.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Ilka Bernstorf

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

17_klageschrift_lg_mainz_2026-08-04.docx

Klageschrift — LG Mainz

Landgericht Mainz

Klaegerin: Dr. Ilka Bernstorf als Insolvenzverwalterin ueber das Vermoegen der Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH

Beklagte: Sparkasse Weinbergländ Mainz, Anstalt des oeffentlichen Rechts

Antrag

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin 360.000,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von 5 Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 01.05.2026 zu zahlen.

Sachverhalt

Nach fruchtlosem Ablauf der mit Schreiben vom 26.06.2026 gesetzten Frist zum 17.07.2026 wird die mit Anfechtungsschreiben vom 12.05.2026 geltend gemachte Rueckgewaehr nach Paragrafen 130, 131, 143 InsO nunmehr klageweise verfolgt. Die Beklagte hat im Dreimonatszeitraum vor dem Eigenantrag die Kontokorrentlinie in drei Schritten von 480.000,00 EUR auf 120.000,00 EUR herabgesetzt und Zahlungseingaenge in Hoehe von 476.100,00 EUR zur Saldenreduzierung vereinnahmt, waehrend nur 116.100,00 EUR an Verfuegungen zugelassen wurden. Der Verrechnungssaldo von 360.000,00 EUR ist zurueckzugewaehren.

Rechtliche Wuerdigung

Die Rueckfuehrung stellt eine inkongruente Deckung gemaess Paragraf 131 Abs. 1 InsO dar, da die endgueltige Vereinnahmung erst auf den im Dreimonatszeitraum abgeschlossenen Anpassungsvereinbarungen beruht. Die Beklagte hatte aufgrund der eigenen Kontodaten (17 Ruecklastschriften seit April 2025, zwei Scheckrueckgaben, zwei Kontopfaendungen, ausgereizte Linie, Intensivbetreuungsvermerk vom 24.11.2025) Kenntnis von der Zahlungsunfaehigkeit im Sinne des Paragraf 130 Abs. 2 InsO.

Dr. Ilka Bernstorf, Rechtsanwaeltin

18_klageerwiderung_sparkasse_2026-09-15.docx

Dr. Cammann & Weyrich Rechtsanwälte | Wiesbaden

Klageerwiderung

Landgericht Mainz, Az. 8 O 214/26

in Sachen Dr. Bernstorff ./ Sparkasse Weinbergländ Mainz

Antrag

Die Klage wird abgewiesen.

Begründung

Die Anpassungsvereinbarungen beruhen auf einvernehmlicher Vertragsänderung im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung; die AGB-Verrechnungsbefugnis nach Paragraph 355 HGB begründet Kongruenz. Die Linienherabsetzung sei durch saisonale Umsatzenschwankungen im Weinhandel veranlasst gewesen, wie sie in den Vorjahren regelmäßig aufgetreten sei. Eine Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit wird bestritten; die Rücklastschriften seien vereinzelte technische Vorgänge gewesen. Hilfsweise wird der Bargeschäftseinwand nach Paragraph 142 InsO erhoben, da die Beklagte die Betriebsfortführung durch Belassung der Restlinie von 120.000,00 EUR ermöglicht habe.

Dr. Bettina Cammann, Rechtsanwältin

19_replik_verwalterin_2026-10-06.docx

Rechtsanwaeltin Dr. Ilka Bernstorf | Insolvenzverwalterin | Mainz

Replik zur Klageerwiderung

Landgericht Mainz, Az. 8 O 214/26

Erwiderung auf die Klageerwiderung

Der Saisonalitaetseinwand ist unbegrundet: Ein Vorjahresvergleich der Bankspiegel zeigt, dass die Linienausnutzung im relevanten Zeitraum erstmals dauerhaft ueber 95 Prozent lag, waehrend in den Vorjahren saisonale Spitzen jeweils binnen vier bis sechs Wochen zurueckgefuehrt wurden. Die Verrechnung von Altkredit gegen neue Zahlungseingaenge stellt keinen Leistungsaustausch dar, da die Beklagte keine neue gleichwertige Gegenleistung in das Schuldnervermoegen erbracht hat; der Bargeschaeftseinwand nach Paragraph 142 InsO greift daher nicht.

Dr. Ilka Bernstorf, Rechtsanwaeltin

20_duplik_sparkasse_2026-10-27.docx

Dr. Cammann & Weyrich Rechtsanwälte | Wiesbaden

Duplik

Landgericht Mainz, Az. 8 O 214/26

Erwiderung auf die Replik

Die Beklagte haelt an ihrer Rechtsauffassung fest und verweist ergaenzend darauf, dass die Restlinie von 120.000,00 EUR revolvingend genutzt wurde und damit ein Sanierungsbeitrag vorliege. Vorsorglich wird beantragt, ueber die Kenntnis der Beklagten von der Zahlungsunfaehigkeit Beweis durch Vernehmung der Zeugin Sandra Vietinghoff zu erheben.

Dr. Bettina Cammann, Rechtsanwaeltin

21_beweisbeschluss_lg_mainz_2026-11-10.docx

Landgericht Mainz

Beweisbeschluss

Az. 8 O 214/26

Beschluss

Es wird Beweis erhoben ueber die Frage, ob und wann die Sparkasse Weinbergländ Mainz Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit der Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH erlangt hat, durch Vernehmung der Zeugin Sandra Vietinghoff sowie durch Einholung eines Sachverständigengutachtens zur Frage des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit.

Zum Sachverständigen wird bestellt: Diplom-Kaufmann Reinhold Wachtel, Mainz.

Die Vorsitzende Richterin am Landgericht

22_sachverstaendigengutachten_wachtel_2027-01-20.docx

Diplom-Kaufmann Reinhold Wachtel | Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

Sachverständigengutachten zur Zahlungsunfähigkeit

Landgericht Mainz, Az. 8 O 214/26

Gutachten vom 20.01.2027

Auftrag

Feststellung des Zeitpunkts des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit der Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH.

Feststellungen

Die Auswertung der BWA-Reihe 2025, des Bankspiegels und der Rücklastschriftenliste ergibt eine Liquiditätslücke, die bereits im April 2025 bei 14,7 Prozent lag und bis Dezember 2025 auf 46,5 Prozent anstieg. Damit lag die Liquiditätslücke durchgehend über der 10-Prozent-Schwelle der üblichen Zahlungsstockung. Zahlungsunfähigkeit im Sinne des Paragraph 17 InsO ist demnach bereits im April 2025 eingetreten, nicht erst Mitte Januar 2026 wie im Eigenantrag angegeben.

Ergebnis

Der Eigenantrag datiert die Zahlungsunfähigkeit rund elf Monate zu spät.

Diplom-Kaufmann Reinhold Wachtel

23_zeugenvernehmungsprotokoll_vietinghoff_2027-02-09.docx

Landgericht Mainz

Protokoll der Zeugenvernehmung — Sandra Vietinghoff

Az. 8 O 214/26, Termin vom 09.02.2027

Aussage der Zeugin

Die Zeugin Sandra Vietinghoff, Marktfolge Kredit der Sparkasse Weinbergländ Mainz, sagt aus, dass sie das Engagement der Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH seit November 2025 in der Intensivbetreuung fährte. Sie bestätigt, den Vermerk vom 24.11.2025 mit der darin beschriebenen 'Exit-Strategie' verfasst zu haben. Auf Nachfrage der Klägerevertreterin räumt sie ein, dass ihr die wiederholten Ruecklastschriften seit April 2025 sowie die beiden Kontopfaendungen bekannt gewesen seien und sie diese als deutliches Warnsignal gewertet habe.

Die Protokollfuehrerin

Landgericht Mainz

Urteil

Az. 8 O 214/26

verkuendet am 18.05.2027

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin 360.000,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von 5 Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 01.05.2026 zu zahlen.
2. Die Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist vorlaeufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Hoehe von 120 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrags.

Entscheidungsgruende

Die Kammer ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme davon ueberzeugt, dass die Beklagte aufgrund der eigenen Kontodaten und der Aussage der Zeugin Vietinghoff Kenntnis von der Zahlungsunfaehigkeit der Schuldnerin hatte. Das Sachverstaendigengutachten bestaetigt den Eintritt der Zahlungsunfaehigkeit bereits im April 2025. Die dreistufige Linienherabsetzung mit anschliessender Vereinnahmung der Zahlungseingaenge stellt eine inkongruente Deckung gemaess Paragraph 131 Abs. 1 InsO dar. Der Bargeschaeftseinwand greift nicht, da die Beklagte keine neue gleichwertige Gegenleistung erbracht hat.

Die Vorsitzende Richterin am Landgericht

25_schlussvermerk_verwalterin_2027-07-02.docx

Schlussvermerk zur Handakte

Insolvenzverfahren Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH, Az. 273 IN 45/26

Vermerk vom 02.07.2027

Zusammenfassung

Das Urteil des Landgerichts Mainz vom 18.05.2027 (Az. 8 O 214/26) ist seit dem 20.06.2027 rechtskräftig, nachdem die Beklagte auf Rechtsmittel verzichtet hat. Die titulierte Summe von 360.000,00 EUR nebst Zinsen wurde am 28.06.2027 vollständig zur Masse gezahlt. Der Anfechtungskomplex Sparkasse Weinbergländ Mainz ist damit abgeschlossen.

Bewertung

Der Fall zeigt exemplarisch, wie eine formal einvernehmliche Linienherabsetzung materiell eine inkongruente Deckung darstellen kann, wenn die Bank auf eigene Kontodaten gestützte Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit hatte.

Dr. Ilka Bernstorf, Insolvenzverwalterin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

24_urteil_lg_mainz_2027-05-18.pdf

pdfs/24_urteil_lg_mainz_2027-05-18.pdf

Urteil

Az. 8 O 214/26

verkuendet am 18.05.2027

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klaegerin 360.000,00 EUR nebst Zinsen in Hoehe von 5 Prozentpunkten ueber dem Basiszinssatz seit dem 01.05.2026 zu zahlen.
2. Die Beklagte traegt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist vorlaeufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Hoehe von 120 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrags.

Entscheidungsgruende

Die Kammer ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme davon ueberzeugt, dass die Beklagte aufgrund der eigenen Kontodaten und der Aussage der Zeugin Vietinghoff Kenntnis von der Zahlungsunfaehigkeit der Schuldnerin hatte. Das Sachverstaendigengutachten bestaetigt den Eintritt der Zahlungsunfaehigkeit bereits im April 2025. Die dreistufige Linienherabsetzung mit anschliessender Vereinnahmung der Zahlungseingaenge stellt eine inkongruente Deckung gemaess Paragraf 131 Abs. 1 InsO dar. Der Bargeschaefteinwand greift nicht, da die Beklagte keine neue gleichwertige Gegenleistung erbracht hat.

Die Vorsitzende Richterin am Landgericht

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

25_schlussvermerk_verwalterin_2027-07-02.pdf

pdfs/25_schlussvermerk_verwalterin_2027-07-02.pdf

Schlussvermerk zur Handakte

Insolvenzverfahren Domblick Weinkellerei-Betriebs-GmbH, Az. 273 IN 45/26

Vermerk vom 02.07.2027

Zusammenfassung

Das Urteil des Landgerichts Mainz vom 18.05.2027 (Az. 8 O 214/26) ist seit dem 20.06.2027 rechtskräftig, nachdem die Beklagte auf Rechtsmittel verzichtet hat. Die titulierte Summe von 360.000,00 EUR nebst Zinsen wurde am 28.06.2027 vollständig zur Masse gezahlt. Der Anfechtungskomplex Sparkasse Weinbergländ Mainz ist damit abgeschlossen.

Bewertung

Der Fall zeigt exemplarisch, wie eine formal einvernehmliche Linienherabsetzung materiell eine inkongruente Deckung darstellen kann, wenn die Bank auf eigene Kontodaten gestützte Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit hatte.

Dr. Ilka Bernstorf, Insolvenzverwalterin